

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069417-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: JOSE NIVALDO PEDROZA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO GONÇALO

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE NOVA REQUISIÇÃO. LEI 13.463/2017. TEMA 1217 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR (RPV) FEDERAIS, NO PERÍODO EM QUE PRODUZIU EFEITOS JURÍDICOS O ART. 2º DA LEI 13.463/2017. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA ao presente writ. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição, comunicando-se o juízo impetrado da presente para fins de cumprimento, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5069417-43.2024.4.02.5101

510014850203 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5069417-43.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

IMPETRANTE: JOSE NIVALDO PEDROZA DE CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE SÃO GONÇALO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE NILVALDO PEDROZA DE CARVALHO, em face de ato decisório do Juízo do Juizado Especial Federal adjunto à 5ª Vara de São Gonçalo no evento 146 dos autos originários nº 0007126-84.2007.4.02.5167/RJ, a qual indeferiu o requerimento de expedição de nova RPV ao fundamento da prescrição.

Inconformada, a parte autora impetrou o presente Mandado de Segurança, objetivando *in limine* a expedição de novo requisitório, alegando direito líquido e certo, pois o processo permaneceu baixado desde 2012, sem emissão de qualquer intimação ou comunicação, seja por escrito ou de forma eletrônica do ato processual que efetivou a devolução dos valores aos cofres públicos, sendo impossível que o autor exerça qualquer contraditório sob ato processual do qual não tem conhecimento, de modo que não operada a prescrição, conforme tema 247 da TNU.

Requer a concessão da segurança a fim de que seja determinada a expedição de nova RPV para evitar que o direito se esvazie devido à demora na correta pretensão jurisdicional.

Decisão que indeferiu a liminar em evento 13.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Inicialmente registra-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, o mandado de segurança será concedido *“para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”*

Em âmbito infraconstitucional, o referido remédio constitucional existe para proteger “direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça” (art. 1º, Lei 12.016/2009).

No caso em questão, o impetrante requereu no feito originário a expedição de novo RPV.

A Lei nº 13.463/2017 em seu art. 2º previu que os precatórios e as RPVs federais depositados e não levantados no prazo de 02 anos seriam automaticamente cancelados pela instituição financeira e os valores devolvidos ao erário.

No Tema nº 1141 apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi firmada a seguinte tese:

“A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, fundada nos arts. 2º e 3º da Lei n. 13.463/2017, sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 e tem, como termo inicial, a notificação do credor, na forma do § 4º do art. 2º da Lei n. 13.463/2017”.

Portanto, no Tema 1141, o STJ decidiu que se aplica o prazo prescricional de 05 (cinco) anos disposto no Decreto-lei nº 20.910/32, por se tratar de pretensão contra a Fazenda Pública.

Por outro lado, o STF, no curso na ADI 5755, julgou inconstitucional o cancelamento automático de precatórios do art. 2º da Lei nº 13.463/2017. Não obstante, houve modulação dos efeitos da inconstitucionalidade, de modo que a decisão desta ADI somente passou a produzir efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (06.7.2022). Dessa forma, os cancelamentos realizados após 06/07/2022 (data do julgamento da ADI) são inconstitucionais, mas os cancelamentos realizados antes desta data são constitucionais.

O resultado do julgamento do STF manteve a discussão jurídica acerca da necessidade ou não de intimação prévia do credor para que fosse possível o cancelamento de ordem de pagamento, nos termos da Lei nº 13.463/2017, para todos os atos praticados até 05/07/2022.

Ressalte-se que no julgamento em 22/05/2024 e DJe 27/05/2024, o STJ no tema repetitivo 1217, fixou a seguinte tese:

“É válido o ato jurídico de cancelamento automático de precatórios ou requisições federais de pequeno valor realizados entre 06/07/2017 (data da publicação da Lei 13.463/2017) e 06/07/2022 (data da publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 5.755/DF), nos termos do art. 2º, caput, e § 1º, da Lei 13.463/2017, desde que caracterizada a inércia do credor em proceder ao levantamento do depósito pelo prazo legalmente estabelecido (dois anos). É ilegal esse mesmo ato se circunstâncias alheias à vontade do credor impediām, ao tempo do cancelamento, o levantamento do valor depositado”

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES FEDERAIS DE PEQUENO VALOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO. ART. 2º DA LEI 13.463/2017. JULGAMENTO DA ADI 5.755/DF PELO STF. PREJUÍZO AO DESATE DA CONTROVÉRSIA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DO ATO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICO, NO PERÍODO EM QUE O ART. 2º DA LEI 13.463/2017 PRODUZIU EFEITOS JURÍDICOS NÃO DESCONSTITUÍDOS PELO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE REALIZADO PELO STF (06/07/2017 A 06/07/2022), CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR - FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O cancelamento automático de precatórios e requisições federais de pequeno valor (RPVs), nos termos em que previsto no art. 2º da Lei 13.463/2017, operava-se, em linhas gerais, nos seguintes termos: i) mês a mês, a instituição financeira depositária verificava as contas nas quais depositados valores relativos a precatórios federais e RPVs, de modo a identificar quais se encontravam sem movimentação por pelo menos dois anos; ii) identificadas essas contas, a instituição financeira realizava automaticamente - leia-se: sem qualquer decisão judicial - o cancelamento do precatório ou RPV, transferindo o saldo da conta respectiva para a Conta Única do Tesouro Nacional; iii) a instituição financeira informava mensalmente o presidente do Tribunal acerca das ordens de pagamento canceladas no período correspondente, de modo que, ao final, essa informação fosse comunicada ao juízo da execução; iv) o juízo da execução, cientificado do cancelamento do precatório ou RPV expedido em determinado processo de seu acervo, intimava nos autos o credor para ciência e tomada de providências, expedindo-se nova requisição de pagamento somente mediante requerimento do interessado, resguardada, de toda sorte, a ordem cronológica originária. 2. Conquanto o art. 2º, caput, e § 1º, da Lei 13.463/2017 tenham sido declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na sessão de julgamento de 30/06/2022, quando do exame da ADI 5.755/DF, essa declaração de inconstitucionalidade da norma não prejudica o exame da legalidade do procedimento de cancelamento automático de precatórios federais e RPVs, já que, ao apreciar os embargos de declaração opostos nessa ação direta de inconstitucionalidade, decidiu o STF pela atribuição de efeitos meramente prospectivos (ex nunc) à declaração de inconstitucionalidade da norma, “a partir da publicação da ata de julgamento meritório (06.7.2022)”. Por consequência, as relações jurídicas ocorridas entre a data

da publicação da Lei Federal 13.463 (06/07/2017) e a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5.755/DF (06/07/2022), permanecem regidas pelo dispositivo legal em comento, o que significa dizer que a interpretação que o STJ venha a conferir à norma contida no preceito legal haverá de disciplinar todos os atos de cancelamento automático de RPVs e precatórios federais que tenham sido executados no interregno em que o art. 2º, caput, e § 1º, da Lei 13.463/2017 produziram efeitos jurídicos não desconstituídos pelo controle abstrato de constitucionalidade realizado pelo STF. 3. O cancelamento indiscriminado e acrítico de precatórios ou RPVs federais, decorrente tão somente do decurso do tempo, constitui medida absolutamente desproporcional se admitido sem qualquer consideração acerca da inércia do titular do crédito, ocorrendo mesmo em situações concretas nas quais o levantamento do montante depositado não tenha sido efetivado por circunstâncias alheias à vontade do credor, tais como a existência de ordem judicial impeditiva ou eventual demora na realização de atos processuais imputável somente ao serviço judiciário. 4. Compreensão que reverencia antigo entendimento jurisprudencial, no sentido de que o titular de uma pretensão somente deve ser penalizado com a sua perda se e quando caracterizada a sua inércia no exercício daquela, não podendo ser prejudicado, portanto, por eventual extrapolção de prazo legal de exercício da pretensão para a qual não tenha ele, o titular, dado causa (Súmulas 78/TFR, 106/STJ e Tema 179/STJ). Jurisprudência que, a par de estável e uniforme, impõe o art. 926, caput, do CPC que seja também coerente, e a coerência demanda que essa mesma ratio decidendi seja aplicada, mutatis mutandis, na solução da controvérsia em exame, não se permitindo o cancelamento automático do precatório ou do RPV em prejuízo do credor do ente federal senão quando caracterizada, no processo respectivo, a inércia do titular do crédito, vedando-se o cancelamento automático sempre que o levantamento do montante depositado encontrar-se obstado por circunstância alheia à vontade do credor. 5. Compreensão que, ademais, leva em consideração o fato de que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade material do art. 2º da Lei 13.463/2017, de modo que, a rigor, está-se aqui a discorrer sobre a aplicação, em situações concretas, de providência (cancelamento automático de RPV ou precatório federal) que é incompatível com a Constituição Federal. Norma inconstitucional não deve ser aplicada. Mas, se aplicável por circunstâncias excepcionais tais como as aqui presentes, deve ser aplicada da maneira menos abrangente possível, a partir de uma interpretação restritiva da norma que conduza a uma mínima perturbação da ordem constitucional. 6. Ocorrido o cancelamento válido do precatório ou RPV, em razão do preenchimento de ambos os requisitos (inércia do credor caracterizada no processo e decurso do biênio legal), nada obsta a que nova ordem de pagamento seja expedida a requerimento do interessado, na forma do art. 3º da Lei 13.463/2017 e respeitando-se, para tanto, o prazo prescricional tal como disciplinado por este Tribunal Superior quando do julgamento do Tema 1.141/STJ ("A pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, fundada nos arts. 2º e 3º da Lei 13.463/2017, sujeita-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 e tem, como termo inicial, a notificação do credor, na forma do § 4º do art. 2º da referida Lei 13.463/2017"). 7. O cancelamento do RPV ou precatório, conforme disposto no (inconstitucional) art. 2º, § 1º, da Lei 13.463/2017, é operacionalizado pela instituição financeira depositária de forma automática, a qual, entretanto, não tem conhecimento do caso concreto para deixar de proceder ex officio ao cancelamento nos casos em que, decorrido o biênio legal, o levantamento do depósito pelo credor esteja impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Assim, nos casos em que inexistente inércia do credor mas razões outras impedem o levantamento do depósito, é de rigor que seja comunicada a instituição financeira depositária, tal como previsto no art. 33, § 2º, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentava o cancelamento automático previsto na Lei 13.463/2017. Para que tal comunicação se consuma, constitui ônus do interessado provocar o juízo da execução, a fim de que se oficie à instituição depositária de modo a se impedir o cancelamento automático do RPV ou precatório, ou, se já automaticamente cancelado, para que se proceda ao estorno dos valores indevidamente transferidos à Conta Única do Tesouro Nacional. Providência que não impede, afirmo, a adoção pelo juízo da execução de outras medidas que conduzam a um resultado equivalente, inclusive a expedição de novo requisitório com base no art. 3º da Lei 13.463/2017, desde que assim se mostre melhor atendido o interesse do credor. 8. **Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste julgado paradigmático: "É válido o ato jurídico de cancelamento automático de precatórios ou requisições federais de pequeno valor realizados entre 06/07/2017 (data da publicação da Lei 13.463/2017) e 06/07/2022 (data da publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 5.755/DF), nos termos do art. 2º, caput, e § 1º, da Lei 13.463/2017, desde que caracterizada a inércia do credor em proceder ao levantamento do depósito pelo prazo legalmente estabelecido (dois anos). É ilegal esse mesmo ato se circunstâncias alheias à vontade do credor impediam, ao tempo do cancelamento, o levantamento do valor depositado".** 9. Solução do caso concreto: na decisão interlocutória impugnada pelo agravo de instrumento resolvido nos termos do acórdão recorrido, o d. juízo da execução reconheceu que não havia inércia dos credores da União em proceder ao levantamento dos valores depositados em contas bancárias abertas em virtude da expedição de RPVs e precatórios, não tendo ocorrido o levantamento pelos interessados em razão da suspensão da execução determinada incidentalmente pelo Tribunal a quo em apelação interposta pela União em embargos à execução. O Tribunal de origem, ao prover o agravo de instrumento e determinar o cancelamento automático dos RPVs e precatórios a despeito da inexistência de inércia dos credores, conferiu interpretação ao art. 2º da Lei 13.463/2017 destoante da tese jurídica ora fixada, o que impõe, por consequência, a reforma do julgado. 10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2045191 DF 2022/0401303-4, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 22/05/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

In casu, a demanda originária foi proposta em 2007, foi expedida a requisição de pagamento em 20/07/2012 (evento 92-CERT74 do feito originário). Como a parte ficou inerte a RPV foi devolvida na data de **30/08/2017** (nos termos da Lei nº 13.463/2017, bem como houve determinação de intimação do credor para manifestação em cinco dias (evento 119-DESPADEC86 e evento 120). E ocorreu a intimação, conforme certidão de publicação de

06/09/2018 (evento 120-OUT58). Posteriormente, em **04/12/2023** (evento 127), foi solicitado o desarquivamento do processo originário, para o recebimento da Requisição de Pagamento não sacada.

Portanto, denota-se que entre o cancelamento da requisição (30/08/2017, evento 119 dos autos originários) e o requerimento de nova expedição de RPV (04/12/2023, evento 127 daqueles autos) decorreu o prazo superior a cinco anos. Outrossim, não comprovou qualquer circunstância alheia a sua vontade que pudesse impedir o levantamento da RPV, restando caracterizada, portanto, a inércia do credor.

Ademais, houve intimação acerca do cancelamento e para requerer em cinco dias a nova expedição de requisição de pagamento, na forma do §4º do art. 2º da Lei 13.463/2017, conforme despacho/decisão (evento 119 do processo originário) e certidão de publicação de 06/09/2018 (evento 120 do processo de origem). Desse modo, ocorreu a prescrição da pretensão autoral pelo decurso do prazo de cinco anos.

Por conseguinte, não há teratologia do ato do Juízo de origem.

Nesse sentido, precedente *mutatis mutandis*, processo nº 5132919-87.2023.4.02.5101, relatora Juíza Federal Adriana Menezes de Rezende, julgamento em 24/04/2024.

Ante o exposto, **VOTO no sentido de DENEGAR A SEGURANÇA** ao presente *writ*. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição, comunicando-se o juízo impetrado da presente para fins de cumprimento.